

경고 및 통보

1. 제 목 : 공사 설계요율 및 냉·난방기 해체 비용 산정 부적정
2. 관계기관 : ■■■보훈요양원
3. 내 용 : ■■■보훈요양원에서는 주방시설 노후화로 인한 안전사고를 사전에 예방하기 위해 주방시설 개보수 공사와 쾌적한 요양원 실내환경 조성을 위해 냉·난방기 교체공사를 실시 하였습니다.

가. 설계용역 요율에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

국토교통부 고시 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 제11조 (설계업무 대가의 산정) 제4항 제1호에 따르면 제5조(업무의 범위)제1호 라목 1)리모델링 설계업무 2)인테리어 설계업무의 대가는 제2항(별표 4 건축설계 대가요율)에 따라서 산정된 대가의 1.5배를 적용한다고 정하고 있습니다.

또한, 「건축법」 제2조(정의)제1항 제10호에서는 “리모델링”이란 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 대수선하거나 건축물의 일부를 증축 또는 개축하는 행위를 말하며, 제9호에서는 “대수선”이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말하고 있습니다.

따라서 보훈요양원에서는 노후된 시설물 등은 개보수 공사를 통해 유지△△를 하여야 하며 개보수 공사계약 추진 시 공사목적, 범위, 건축물의 증설·증축·변경 등 전반적인 공사 공정을 확인하여 공사계약을 추진하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ■■■보훈요양원 종합감사 시 주방시설 개선공사 설계용역계약을

확인한 결과, [표 1]과 같이 설계용역 계약업체가 제출한 설계비용(###원)에 추가로 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 리모델링 xxx배 적용 하여 산출된 사항으로 해당 공사는 사업개요에 따라 주방 바닥 타일 노후화로 타일교체 및 배수 트렌치 방수작업과 천정 보수공사로 시설물의 증·개축 및 내부 구조변경 등 리모델링 또는 대수선 공사에 해당되지 않는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 주방시설 개선공사 설계용역 내역

계약기간	설계비 산출근거	계약업체
'XX.XX.XX~XX.XX		건축사무소 **

나. 냉·난방기 철거에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제2호 나목에 따르면 작업상 혼란이 초래될 우려가 있는 등 동일 현장에서 2인 이상의 시공자가 공사를 할 수 없는 경우로서 현재의 시공자와 계약을 하는 경우에 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 같은법 제30조(전적에 의한 가격결정 등) 제1항 제2호에서는 추정가격이 2천만원 이하인 경우. 다만, 제26조 제1항제5호 가목5) 가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하인 경우에는 1인으로부터 받은 전적서에 의할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서, 공사계약 체결 시 계약 관련 규정을 준수하여 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ■■■보훈요양원 종합감사 시 냉·난방기 교체공사 확인한 결과, [표 2]와 같이 계약 추진 시 물품 다수공급자 계약 2단계 경쟁에 의한 계약체결 등 제안요청 시 추가 선택사항으로 철거공사를 포함한 단일 계약으로 진행하였으나, ① ○○○ 분할납품요구서 철거비용에 대한 물품식별번호가 부재하여 다른 물품식별번호(****)를 지정 ② 내부적 가격결정 없이 업체담당자와 협의하여 철거비용을 결정한 사항이 확인되었습니다.

[표 2] 냉·난방기 교체공사 계약 현황

계약기간	공사금액(원)	계약업체	비고

4. 관계기관 의견

설계용역 효율에 관하여 관계기관에서(자문)는 건축법에 정의되어 있는 리모델링은 인허가 없이 무분별하게 이루어지는 건축행위를 견제하기 위하여 정의된 사항이며, 리모델링의 본 취지는 건축물의 노후화 억제와 기능 향상에 있는 것으로 본 공사도 리모델링의 일부분으로 판단한다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△이사

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

○ ■■■보훈요양원장은

- 향후 계약 체결 시 관련법률을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	△△기간	현근무처	비 고
■■■보훈요양원						